

0012749-24.2015.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900100/2015 - 98º Distrito Policial - Jardim Miriam

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Zaule Luccats

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Victor Zaule Luccats, qualificado nos autos, foi denunciado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0012749-24.2015.8.26.0002 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012749-24.2015.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900100/2015 - 98º Distrito Policial - Jardim Miriam

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Zaule Luccats

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Victor Zaule Luccats, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 03/julho/2015, por volta das 20h55, na Rua Rafael Adorno, altura do nº 206, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 12g de tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente, acondicionadas em 03 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; consta ainda que Victor Zaule Luccats teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência aos policiais militares que eram competentes para executá-lo. A denúncia (fls. 01/02) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 27/julho/2017 (fls. 84/85).

Houve extinção da punibilidade do denunciado em relação ao crime do artigo 329, do Código Penal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (fls. 99/100). O réu foi devidamente citado/notificado (fl. 117), apresentando sua resposta à acusação (fls. 110/112).

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 33, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade do réu (fls. 88/89), a quantidade de entorpecente apreendido, bem como a menoridade relativa do agente (era menor de 21 anos na época do crime) e que a pena, caso imposta, não ultrapassaria 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V c/c/ art. 115, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 02 (dois) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia (27/julho/2017) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617)

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Victor Zaule Luccats, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por fim, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Em relação ao celular apreendido, defiro ao sentenciado o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do documento que comprove a titularidade, sob pena de inclusão em leilão, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal. Com a apresentação do documento, vistas ao Ministério Públicos. Se não houver restituição, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra - CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
P. I.C.
São Paulo, 25 de abril de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito
(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)
(Impressão à margem direita)